

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE

Composto dai giudici:

Dott. Luigi Argan	presidente
Dott. Paolo D'Avino	giudice
dott.ssa Clelia Testa Piccolomini;	giudice rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3525 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del 20.1.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente

TRA

Parte_1 (*C.F._1*) nato a Roma in data 06/04/1966, rappresentato e difeso dall' Avv. Edoardo Panunzio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Flaminia n. 203, per procura allegata all'atto di citazione;

attore

E

Controparte_1 (*CodiceFiscale_2*) nata a Roma (RM), il 17.07.1969, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Petrone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Tuscolana n. 1072, per procura allegata alla comparsa di costituzione;

E

CP_2 *C.F._3* , nata a Roma (RM) il 25.08.1979, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Di Mauro ed elettivamente domiciliata

presso il suo studio in Roma, Via Padova n. 43, per procura allegata alla comparsa di costituzione.

convenute

Oggetto: Azione di riduzione.

CONCLUSIONI

All'udienza del 20.01.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate in atti.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* conveniva in giudizio le sorelle *CP_1* e *CP_2* deducendo:

di essere erede, unitamente alle sorelle e alla madre, di *Persona_1*, deceduto in data 02.03.2019;

che, con testamento olografo pubblicato in data 20.03.2019, il de cuius aveva disposto:

- in favore della coniuge *CP_3* legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto il diritto di usufrutto sull'appartamento in Roma, Via Enrico Giglioli n. 41/A, posto al piano terra e il denaro depositato sul conto corrente a lui intestato;
- in favore della figlia *Controparte_1* la nuda proprietà del suddetto appartamento al piano terra e la proprietà del locale cantina con accesso in via Enrico Gigliolini n. 49;
- in favore della figlia *CP_2* la proprietà dell'appartamento sito in Roma, Via Enrico Giglioli n. 41/A, piano primo;

che, con il detto testamento, il de cuius dava altresì atto che: a) l'appartamento "al piano terrazze" (piano secondo) era stato pagato dalla figlia *CP_2* in parte con denaro contante, in parte rimborsando il mutuo acceso per i relativi lavori; b) nel 1991 aveva dato all'attore la somma di lire 65.000.000, da ritenersi soddisfattiva della quota di legittima; c) la somma di € 15.480,00, prestata al figlio *Pt_1* e mai restituita, doveva essere versata alla nipote *Per_2* quale regalo;

che, contrariamente a quanto indicato, l'attore non aveva ricevuto dal de cuius alcuna donazione in vita, mentre il prestito menzionato era di € 9.000,00 e non di € 15.480,00;

che, inoltre, la vendita effettuata dal de cuius alla figlia CP_2 in data 2.7.2018, avente ad oggetto l'appartamento sito in Roma, via Enrico Giglioli n. 41/A, piano secondo, doveva ritenersi simulata ed integrare una donazione nulla per mancanza di forma, in quanto il prezzo dichiarato di € 28.000,00 non era stato versato e, comunque, era inferiore al valore reale;

che, quindi, l'asse ereditario doveva ritenersi composto dagli immobili destinati con testamento alla madre e alle sorelle, dalle somme residue sul conto corrente oggetto di legato, dal legato di credito a favore della nipote di € 9.000,00 e, quale donatum, dall'appartamento posto al 2° piano acquistato dalla sorella CP_2 on atto simulato; che, inoltre, il defunto aveva disposto donazioni di denaro in favore della figlia CP_2 n occasione del matrimonio;

che, nell'asse andava ricompresa anche l'autovettura Renault Captur e i preziosi che il padre aveva concesso in pegno in favore di CP_4 con contratti estinti, di cui l'attore non conosceva la consistenza né il valore;

che infine CP_2 occupava da oltre dieci anni l'appartamento al primo piano di via Via Enrico Giglioli n. 41/A senza aver versato alcun corrispettivo.

Concludeva quindi chiedendo:

a) dichiarare aperta la successione del defunto Sig. Persona_1 che era nato a Roma il 1° gennaio 1941, ove era da ultimo domiciliato, ed è deceduto a Roma il 2 marzo 2019;

b) dichiarare la detta successione disciplinata dal testamento olografo datato 2 febbraio 2019, pubblicato con verbale a rogito del Notaio Persona_3 di Guidonia Montecelio in data 20 marzo 2019 repertorio 88469/38577, per i beni di cui il testatore ha ivi disposto, dichiarare la successione disciplinata dalla legge per i beni di cui il testatore non ha disposto;

- c) dichiarare per l'effetto il Sig. Parte_1 erede legittimario del sopra nominato de cuius, nonché, per i beni di cui il defunto non ha disposto, erede legittimo dello stesso, a lui attribuendo la quota di un terzo del patrimonio devolutosi per legge;
- d) accertare e dichiarare la simulazione dell'atto a rogito del Notaio Persona_4 [...] di Roma in data 2 luglio 2018 repertorio 23021/7362, debitamente registrato e trascritto presso l'Agenzia del Entrate – Ufficio Provinciale di Roma – Territorio – Servizio di pubblicità immobiliare di Roma 1 in data 13 luglio 2018 ai nn. R.G. 83395 R.P. 58445, accertando e dichiarando che fra il Sig. Persona_1 e la figlia Sig.ra CP_2 è intervenuta la donazione dell'immobile dedotto nel detto atto, e per l'effetto dichiarare la donazione nulla per difetto di forma;
- e) in mero subordine rispetto alla domanda di cui alla precedente lettera d), accertare e dichiarare che con l'atto pubblico ivi indicato è intervenuta donazione indiretta per la somma pari alla differenza fra il valore venale del detto bene immobile alla data di apertura della successione ed il prezzo effettivamente corrisposto dalla Sig.ra CP_2 al defunto Sig. Persona_1
- f) accertare e dichiarare che il Sig. Parte_1 è leso nei propri diritti di legittimario, e per l'effetto riconoscere che ad egli compete quota dei beni oggetto di disposizioni testamentarie e di donazioni fatte in vita dal de cuius secondo le disposizioni di cui all'art. 537 cod. civ. o, in subordine, di cui all'art. 542 cod. civ.;
- g) per l'effetto ridurre le disposizioni testamentarie del compianto Sig. Per_1 [...] nonché le donazioni fatte in vita dal de cuius, fino a concorrenza della quota che ad egli compete secondo le predette disposizioni normative;
- h) accertare e dichiarare per l'effetto il Sig. Parte_1 proprietario dei beni immobili oggetto delle disposizioni testamentarie così ridotte, nonché dei beni oggetto delle donazioni così ridotte, ordinando la restituzione in favore del predetto erede legittimario dei suddetti beni;

i) condannare le Sig.re CP_2 e Controparte_1 al pagamento delle somme, accertate in corso di giudizio, corrispondenti al valore dei beni oggetto delle disposizioni testamentarie del de cuius e delle donazioni da questi fatte in vita. Con vittoria di spese di lite, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.”

Si costituiva Controparte_1 eccependo:

preliminarmente, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda per omessa actio interrogatoria ex art. 650 c.c. nei confronti della madre CP_5 così risultando ancora incerta l'accettazione del legato o l'acquisto della qualità di erede e, conseguentemente, la qualità di litisconsorte necessaria nel giudizio;

l'erronea ricostruzione dell'asse ereditario per omessa imputazione e/o collazione delle donazioni ricevute, avendo l'attore riconosciuto, con dichiarazione scritta rilasciata al padre, la donazione di £. 65.000.000 per l'acquisto, nel 1991, della casa di Via delle Cinciarelle 38 Roma, poi rivenduta nel 1998 al prezzo di £. 132.000.000 da collazionare per imputazione;

l'infondatezza sia della domanda relativa all'immobile sito al piano terrazze, acquistato regolarmente dalla sorella, sia della riduzione del credito oggetto di legato, avendo il padre contratto un finanziamento di € 15.480,00 per concedere al figlio il prestito di € 9.000,00;

l'inesistenza o comunque la non conoscenza di gioielli o preziosi del padre e di presunte donazioni effettuate alla sorella in occasione delle nozze;

l'infondatezza della domanda di indennità di occupazione rivolta alla sorella CP_2 non essendo stato previsto alcun corrispettivo per il godimento dell'immobile prima della morte del padre, ed avendo la stessa conseguito la proprietà dell'immobile per effetto del testamento;

l'erroneità della dedotta apertura di successione ab intestato per i beni di cui il de cuius non aveva disposto con testamento.

Concludeva quindi chiedendo:

1) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità allo stato delle domande così come proposte, per il difetto di prova di acquisto del legato in

sostituzione di legittima da parte della Sig.ra CP_3 moglie del de cuius e potenziale litisconsorte necessaria;

nel merito

2) accogliere la domanda riconvenzionale sopra spiegata:

- accertando e dichiarando l'intervenuta donazione indiretta, in favore dell'attore, dell'immobile di Via delle Cinciarelle n. 38, Roma, distinto al NCEU del Comune di Roma al foglio 1019, part. 819, sub. 1 e 810 graffati, acquistato al corrispettivo di £. 30.000.000 (pari a €.15.493,71) dal Sig. Parte_1 con il denaro del padre a mezzo rogito del Notaio Persona_5 datato 25.9.1991, rep. 26725 racc. 7311, immobile successivamente rivenduto per atto del Notaio Persona_6, datato 17.11.1998, rep. 15567, racc. 3981 al prezzo di £. 132.000.000 (pari a €. 68.172,31)

- per l'effetto, collazionando per imputazione detto immobile al valore di mercato all'apertura della successione, ovvero in subordine per l'importo di £. 132.000.000 (pari a €. 68.172,31), prezzo della successiva vendita dello stesso nel 1998, rivalutato all'apertura della successione per cui è causa, al valore della porzione dell'attore.

2) in subordine, collazionare alla porzione dell'attore l'importo di £.65.000.000 (pari a €. 33.569,70) donati nel 1991 dal de cuius Persona_1 in favore del figlio Parte_1 per l'acquisto dell'appartamento di Via delle Cenciarelle 38, Roma, rivalutati all'apertura della successione;

3) rigettare le domande proposte dall'attore, infondate in fatto e in diritto e non provate;

4) condannare l'attore ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.;

5) condannare l'attore alla rifusione delle spese e dei compensi del giudizio, oltre accessori di legge".

Si costituiva CP_2 deducendo: l'inammissibilità/l'improcedibilità della domanda e la qualità di litisconsorte necessario della madre, atteso il diritto della stessa di rinunciare al legato in suo favore, di fatto privo di sostanza, spettandole il

diritto di abitazione ex art. 540 c.c. sul medesimo immobile di cui le era stato attribuito l'usufrutto;

la volontà del padre di lasciare ad ogni figlio la propria abitazione, con possibilità per l'attore, grazie alla donazione del padre, di godere del proprio immobile dal 1991, mentre all'esponente era stato concesso, vent'anni dopo, il comodato d'uso sull'immobile attribuitole con il testamento e alla sorella la sola nuda proprietà della casa della madre;

la donazione, in favore del figlio **Pt_1**, non solo di £. 65.000.000 nel 1991, utilizzati per l'acquisto di Via delle Cinciarelle, ma anche dei lavori e dei materiali occorsi alla ristrutturazione, così da doversi ritenere oggetto di donazione la proprietà dell'appartamento;

il prestito, non restituito, effettuato dal padre all'attore di € 15.480,00, di cui € 9.000,00 con assegno e la restante parte in contanti;

l'infondatezza della domanda di simulazione dell'acquisto dell'appartamento piano terrazzato, avendo sostenuto in proprio le spese di sopraelevazione;

l'esclusione dalla collazione delle spese per nozze ex art. 742 e, comunque, l'esistenza di analoghe donazioni effettuate dal padre anche per le nozze dell'attore.

Concludeva chiedendo *“Che la domanda attrice sia dichiarata irricevibile, inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto e diritto”*.

Assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c., con la memoria n. 1 l'attore eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso del prestito di Lire 65.000.000 ed integrava la domanda chiedendo la condanna della sorella **CP_2** al pagamento dell'indennità di occupazione per l'immobile in Roma, Via Enrico Giglioli n. 41/A, occupato da oltre dieci anni, nella misura di € 30.012,00 o nella diversa somma accertata in corso di giudizio.

Ammesso ed espletato l'interrogatorio formale dell'attore e respinte le altre istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 20.01.2025, svoltesi con la modalità della trattazione scritta,

con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie e repliche conclusionali scaduti in data 17.04.2025.

<<<<>>>>

L'attore in quanto figlio, cui nulla è stato destinato dal de cuius con il proprio testamento, deve ritenersi legittimario pretermesso. Non trova quindi spazio la collazione, in assenza di comunione ereditaria sino all'eventuale accoglimento della proposta azione di riduzione.

Tanto premesso, deve preliminarmente essere respinta l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità della domanda, sollevata da entrambe le convenute, per mancato esperimento dell'actio interrogatoria ex art. 650 c.pc. nei confronti della madre CP_3, quale destinataria di un legato in sostituzione di legittima.

Il legato, infatti, si acquista automaticamente all'apertura della successione, senza bisogno di accettazione ex art. 649 c.c., fatta salva la facoltà di rinuncia che, ad oggi, pacificamente non è stata manifestata dalla legataria, emergendo peraltro, dai documenti prodotti, l'avvenuto bonifico in suo favore delle somme presenti sul conto del de cuius, oggetto di legato (bonifico del 16.8.2019 - all. 4 citazione pag. 12).

La coniuge CP_3 neanche può essere considerata litisconsorte necessario nel presente giudizio, laddove l'azione di riduzione non dà luogo a litisconsorzio necessario, né dal lato attivo né dal lato passivo, e può, quindi, essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario; tuttavia, qualora quest'ultimo non abbia attaccato tutte le disposizioni testamentarie lesive, non potrà recuperare, a scapito dei convenuti, la quota di lesione a carico del beneficiario che egli non abbia voluto o potuto convenire in riduzione, e potrà pretendere dai donatari solo l'eventuale differenza tra la legittima, calcolata sul "relictum" e il "donatum", e il valore dei beni relitti - giacché la loro sufficienza libera i donatari da qualsiasi pretesa - né potrà recuperare a scapito di un donatario anteriore quanto potrebbe pretendere dal donatario posteriore, giacché se la donazione posteriore è capiente le anteriori non sono riducibili, ancorché la prima non sia stata attaccata in concreto dall'azione (Cass. n. 32197 del 5.11.2021).

L'azione può quindi essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario e spiegare effetto solamente nei suoi confronti in caso di accoglimento (Cass. n. 2006/1967; n. 27414/2005; 32197/2021). Tanto premesso, occorre preliminarmente interpretare e qualificare le disposizioni testamentarie, per poi procedere alla individuazione dei beni caduti in successione e delle eventuali donazioni, così da determinare, previa riunione fittizia, la quota spettante all'attore e l'eventuale lesione.

Interpretazione delle disposizioni testamentarie e qualificazione della successione

Con il proprio testamento, *Persona_1* ha attribuito specifici beni alla moglie e alle due figlie, escludendo l'attore, sul presupposto che la donazione effettuata nei suoi confronti sia sufficiente a coprire la quota di legittima.

Dalle deduzioni delle parti e dalla documentazione in atti, emerge come il testatore abbia così disposto di tutti i beni immobili di cui era titolare e delle somme sul conto corrente.

Residua solo un'autovettura, Renault Captur del 2015, che l'attore ha documentato ancora intestata al de cuius nel dicembre 2019 (ossia dopo la sua morte) con certificato PRA (all. 4 cit.).

Non è stata invece fornita prova dell'esistenza, all'apertura della successione, né dei preziosi che l'attore assume di proprietà del padre (neppure indicati quanto a tipologia e numero), né di altre somme o conti correnti intestati o cointestati al de cuius.

L'attore neppure ha dimostrato la giacenza di somme di denaro sul conto corrente BNL n. 3066, cointestato al de cuius e a *CP_2* di cui è documentata l'estinzione alla data del 4.12.2018, tre mesi prima dell'apertura della successione in esame (doc. 20d – fasc. *CP_2*).

Deve quindi ritenersi che tutti i beni del de cuius siano stati attribuiti con il richiamato testamento, ad eccezione della sola autovettura.

Il tenore del testamento; la tipologia e la consistenza dei beni in esso considerati, tali da esaurire quasi integralmente l'asse ereditario, comprendendo sicuramente tutti i beni immobili; la consistenza delle singole attribuzioni in rapporto con l'ammontare dell'asse, induce quindi a qualificare come legato sia la disposizione in favore della moglie (cui viene attribuito l'usufrutto sulla casa e somme di denaro pari a € 2.698,77), sia la disposizione in favore della nipote *Per_2* avente ad oggetto il credito del de cuius verso il figlio.

Quanto alle restanti disposizioni, tenuto ancora una volta conto della consistenza delle attribuzioni alle figlie, comprensive di tutti i beni immobili, in rapporto a quelli residui, della esatta individuazione dei beni assegnati a ciascuno, nonché delle ragioni esplicitate in testamento quanto alla esclusione di *Pt_1* (ossia sul presupposto di aver disposto mediante donazione in suo favore di quanto spettantegli, così da assicurare una casa a ciascuno dei figli), deve ritenersi che il de cuius abbia inteso istituire le due figlie eredi mediante attribuzione *ex re certa determinata* (ex art. 588 2° comma c.c.), ossia assegnando a ciascuna singoli beni e procedendo direttamente alla divisione del proprio patrimonio.

Alla stregua del secondo comma dell'art. 588 c.c., anche l'assegnazione di determinati beni (istituzione *ex re certa*) o di un complesso di beni, non esclude che la disposizione sia a titolo universale, ogni qualvolta risulti che il testatore abbia inteso assegnare quei beni come quota del suo patrimonio, considerandoli, cioè, nel loro rapporto con il tutto (Cass. n. 17868/2019; n. 1800/1964; n. 974/1999; n. 2002/3016; n.24163/2013).

Ciò che caratterizza la *institutio ex re certa* e la differenza dalla divisione fatta dal testatore ex art. 734 c.c., è che nella prima non si ha una predeterminazione di quote che occorrerà determinare ex post verificando il rapporto proporzionale tra il valore delle *res certae* attribuite e il valore dell'intero asse. Ciò comporta altresì che, quando si è in presenza di una disposizione testamentaria a titolo universale in forma di istituzione *ex re certa*, non si apre la successione legittima neppure per eventuali beni

ignorati o sopravvenuti, attesa la forza espansiva della previsione (Cass. S.U. n. 17122/2018 e Cass. n. 12158/2015).

Nel caso in questione, seguendo l'insegnamento della Cassazione, occorre indagare la volontà del testatore non solo in merito alla qualificazione delle disposizioni testamentarie (se a titolo universale o particolare), ma anche per la individuazione della quota in cui il testatore ha inteso istituire erede ciascuna delle figlie.

A tal fine, occorrerà procedere alla stima dei beni assegnati, così da individuare le quote ereditaria che il testatore ha inteso attribuire a ciascuna; in ragione poi della richiamata forza espansiva della disposizione di istituzione "ex re certa", l'autovettura, quale bene residuo, andrà attribuita secondo le medesime quote.

Premessa quindi la natura di legato delle disposizioni a favore della moglie e della nipote e di istituzione di erede delle disposizioni a favore delle due figlie, al fine di verificare la fondatezza o meno dell'azione di riduzione proposta dall'attore pretermesso verso le sorelle, occorre individuare i beni da considerare quale relictum e le donazioni.

Beni residui

Si è già detto che i beni residui sono costituiti da due appartamenti (di cui uno attribuito in piena proprietà ad una figlia, l'altro alla moglie quanto all'usufrutto, alla figlia quanto alla nuda proprietà), un magazzino, le somme depositate sul conto corrente pari ad € 2.698,77 e l'autovettura.

Non è invece provata l'esistenza di preziosi o eventuali altre somme.

Credito verso *Parte_1*

Nel relictum, rientra anche il credito verso il figlio *Pt_1*, derivante da un prestito non restituito che il de cuius ha inteso assegnare alla nipote *Per_2* (figlia di *Pt_1*) sotto forma di legato ex art. 658 c.c., di cui è controversa tra le parti la sola misura.

Risulta infatti documentata la richiesta di finanziamento fatta dal padre in data 15.12.2016 per l'importo di € 15.480,00 (doc. 2 costituzione *CP_2* e il bonifico effettuato in data 30.12.2016 al figlio *Pt_1* della somma di € 9.000,00, con causale "Regalia" (doc. 3 attore e doc. 2 *CP_2*).

Pt_1 , dal canto suo, non contesta di aver ricevuto l'importo indicato di € 9.000,00, né la natura di prestito del versamento e la mancata restituzione, negando invece di aver ricevuto la differenza.

Accertato quindi il prestito nella sicura misura di € 9.000,00, non è invece provato che anche la restante parte del finanziamento sia stato versato a Pt_1 (eventualmente in contanti come dedotto dalla convenuta CP_2 , né è provato l'accordo tra Pt_1 e il padre (neanche specificamente dedotto dalle convenute) per il rimborso dell'intero finanziamento chiesto o per il pagamento di interessi sulla somma prestata, così da non trovare riscontro e conferma la dichiarazione contenuta nel testamento secondo cui il prestito ammontava alla maggior somma di € 15.480,00.

Deve quindi ritenersi provata la misura del prestito e del corrispondente credito caduto in successione di € 9.000,00.

L'accertamento della misura del credito è finalizzato alla riunione fittizia, a sua volta funzionale alla proposta azione di riduzione svolta dall'attore nei confronti delle sole sorelle.

Rimane estranea al presente giudizio l'accertamento della misura del legato di credito disposto a favore della nipote Per_2 non risultando la stessa parte del giudizio né formulate domande in tal senso.

Ricostruito il relictum occorre individuare eventuali donazioni

Donazione a Pt_1 di € 65.000,00

Deve ritenersi provata, alla luce della documentazione allegata, l'attribuzione di £. 65.000.000 a Pt_1 da parte del de cuius nel 1991, in occasione dell'acquisto della casa di Via delle Cinciarelle.

In particolare, le convenute hanno prodotto scrittura privata, sottoscritta da Pt_1 e non disconosciuta (all. 6 costituzione CP_2 , con la quale Pt_1 riconosce di aver ricevuto dal padre, nel 1991, £. 65.000.000 per l'acquisto della casa di Via delle Cinciarelle, poi rivenduta con riutilizzo del ricavato per l'acquisto di altra abitazione. Nella stessa scrittura, Pt_1 dà atto di essere impossibilitato alla restituzione e

dichiara di ricevere l'importo quale anticipo sull'eredità dei genitori, accettando che alle sorelle sia poi attribuito un appartamento ciascuno, tenendo conto degli interessi maturati e dell'impossibilità per le sorelle di godere degli immobili loro destinati sino alla morte dei genitori.

In testamento, il de cuius ribadisce di aver dato al figlio *Pt_1* la somma di £. 65.000.000, affermando: *“A mio *Pt_1* nel 1991 ho già dato, d'accordo con mia moglie *CP_3* la somma di L 65.000.000 (sessantacinquemilioni di lire) per l'acquisto dell'appartamento sito in Roma, Via delle Cinciarelle N.38. che è stato poi venduto da *Pt_1* e il ricavato utilizzato per acquistare l'appartamento sito in Roma via Aufidio Numusa N°152 in 17...”*

Dalla dichiarazione confessoria dell'attore e da quanto riportato dal de cuius in testamento, può quindi desumersi l'originaria attribuzione della somma a titolo di prestito, nonché la successiva remissione del debito da parte del de cuius in favore di *Pt_1*, con rinuncia alla restituzione dell'importo oggetto di prestito.

La rinuncia al credito, quale negozio unilaterale recettizio, presuppone quale elemento essenziale la volontà del creditore, seppure il debitore possa opporsi in un congruo termine (art. 1236 c.c.).

Sul piano causale, la remissione rappresenta uno schema neutro, può fondarsi su un intento liberale ma anche essere posta in essere solvendi causa, ossia adempiere ad una precedente obbligazione

Può essere fatta per atto tra vivi o mortis causa, può essere espressa (con dichiarazione recettizia che ha effetto dal ricevimento) o tacita (restituzione volontaria del documento originale del credito che introduce una presunzione assoluta di remissione ex art. 1237 c.c.).

Nel caso in questione, la dichiarazione di *Pt_1*, rivolta evidentemente al padre, e la dichiarazione poi contenuta in testamento circa la dazione della somma, confermano l'avvenuta remissione del debito, con conseguente donazione indiretta dell'importo oggetto di prestito, da considerare ai fini della riunione fittizia.

Deve altresì ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione dell'obbligo di restituzione del prestito sollevata da **Pt_1**, laddove l'intervenuta remissione, evidentemente accettata con la richiamata dichiarazione, ha determinato l'estinzione della originaria obbligazione di restituzione del prestito, rimanendo la somma attribuita a titolo di donazione indiretta.

Occorre ora verificare quale sia l'oggetto della donazione, se la somma di denaro o, come sostenuto dalle convenute, l'immobile di Via delle Cinciarelle, acquistato nel 1991 con il richiamato prestito di £. 65.000.000 e rivenduto nel 1998 al prezzo di £. 132.000.000.

La pacifica circostanza secondo cui la somma sia stata originariamente data in prestito, esclude l'intento del de cuius, al momento della dazione, di voler donare il bene, laddove la donazione deriva dalla successiva remissione del debito che ha fatto venir meno l'originario obbligo di restituzione.

Oggetto di donazione è quindi l'importo di £. 65.000,000 che **Pt_1** avrebbe dovuto restituire.

In ogni caso, va evidenziato come le Sezioni Unite, con sentenza n. 9282/1992, hanno affermato che, nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, con la sua adesione, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario e, quindi, integra donazione indiretta del bene stesso, non del denaro.

Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità, distingue l'ipotesi in cui l'immobile venga interamente acquistato con denaro del disponente ed intestazione ad altro soggetto che il disponente intende beneficiare, dall'ipotesi in cui il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene.

La Corte di cassazione, con pronuncia n. 16329 del 12/6/2024, richiamando il proprio precedente consolidato orientamento (Cass. a Sezioni Unite n. 9282/92; Cass. n. 5310 del 29/05/1998; Cass. n. 13619 del 30/05/2017), ha distinto l'ipotesi in cui

l'immobile venga interamente acquistato con denaro del disponente ed intestazione ad altro soggetto che il disponente intende beneficiare, dall'ipotesi in cui il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, ribadendo che la donazione indiretta dell'immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo (Cassazione civile n. 2149/2014 e n. 16329/2024).

Nel caso di specie, seppure sia circostanza pacifica (anche alla luce della dichiarazione confessoria rilasciata dall'attore), che l'importo ricevuto in prestito dal padre nel 1991 di £. 65.000.000 sia stato utilizzato per l'acquisto della casa di via delle Cinciarelle, non è invece provato che la somma abbia interamente coperto il prezzo di acquisto.

Ed infatti, sebbene nell'atto di compravendita (stipulata in epoca in cui notoriamente non erano dichiarati i reali valori di vendita) venga indicato il prezzo di £. 30.000.000, l'attore ha altresì documentato la stipula, contestuale all'atto di acquisto in data 25.9.1991, di un atto di mutuo per £. 50.000.000, con iscrizione di ipoteca sul medesimo immobile acquistato di Via delle Cinciarelle 38 (doc. 9 memoria 183 n. 2 dell'attore).

La contestuale stipula di un mutuo per un importo di poco inferiore alla donazione e la rivendita dell'immobile, dopo solo sette anni, al prezzo di £. 132.000.000, superiore di oltre un quadruplo quello di acquisto, sono circostanze che fanno presumere un prezzo di acquisto superiore a quello indicato e tale da poter essere solo in parte coperto dall'importo proveniente dal padre.

E quindi, anche considerando la dazione della somma come donata sin dall'inizio, in ogni caso deve escludersi che la stessa integri donazione dell'immobile.

Ai fini della riunione fittizia, deve quindi considerarsi oggetto di donazione la sola somma di denaro, pari a £. 65.000.000, laddove, in base alla previsione di cui all'art. 751 c.c. (richiamato dal 556 c.c. per la determinazione del valore delle donazioni), la

collazione del danaro ricevuto in donazione dal de cuius soggiace al principio "nominalistico", con esclusione di qualsiasi rivalutazione e quindi senza che possa tenersi conto del mutato potere d'acquisto della moneta (cfr. Cass. n. 26486/2019; n. 12919/2012; n. 11873/1993 1255/1973; Cass. n. 2342/1969; Cass. n. 929/1964).

Ulteriori donazioni in favore di Pt_1

Le convenute deducono la partecipazione del padre alle spese per l'acquisto dei materiali e alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di Via delle Cinciarelle, acquistato da Pt_1 nel 1991, nonché ulteriori donazioni in relazione all'attività di pizzeria avviata da Pt_1. Le dette donazioni sono state negate da Pt_1 anche in sede di interrogatorio formale.

In merito, tuttavia, non solo non risulta provato alcunché ma neanche sono esattamente ricostruiti i lavori e le spese di cui il padre si sarebbe fatto carico per la casa e l'attività di Pt_1, così da risultare la deduzione infondata.

Domanda di simulazione dell'atto di acquisto del 2.07.2018

Con il suddetto atto, il de cuius ha venduto alla figlia CP_2 l'immobile sito nel comune di Roma, Via Enrico Giglioli n. 41/A, secondo piano, distinto al foglio 1019, part. 412, subalterno 507 (ex sub. 506), al prezzo di € 28.000,00, dando atto dell'avvenuto versamento del prezzo precedentemente al rogito e precisamente: € 25.000,00 corrisposti con bonifici bancari mensili di € 500,00 ciascuno, dal 18.04.2013 al 17.05.2017; € 3.000,00 versati in contanti, prima della vendita (doc. 2 fasc. attoreo).

Parte attrice contesta l'avvenuto pagamento del prezzo ritenendo che l'atto simuli una donazione, nulla per difetto di forma.

In subordine, assume che il prezzo concordato sia inferiore al reale e chiede accertarsi la donazione indiretta per la differenza tra quanto versato e il valore reale.

Al riguardo, va premesso che l'erede legittimario che chiedi la dichiarazione di simulazione di un negozio posto in essere dal "de cuius" assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti – con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando agisca a tutela del diritto,

riconosciutogli dalla legge, all'intangibilità della quota di riserva e proponga in concreto, sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di legittima, una domanda di riduzione, nullità o inefficacia dell'atto medesimo". (Cass. n. 8215 del 04/04/2013).

L'erede, quindi, può essere considerato terzo e, in quanto tale, beneficiare delle agevolazioni probatorie previste dall'art. 1417 c.c. ove, contestualmente all'azione intesa alla dichiarazione della simulazione, faccia valere anche la sua qualità di legittimario, sulla specifica premessa che l'atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale all'integrità della quota di riserva spettantegli (Cassazione n. 12317 del 09/05/2019; n. 536 dell'11.1.2018; Cass. n. 8215 del 04/04/2013; Cass. 9956/2008; Cass. 11286/2002; Cass., n. 2093/2000; Cass., n. 4024/1998).

Nel caso odierno, tuttavia, l'attore si è limitato a dedurre il mancato pagamento del prezzo e la sua inadeguatezza, senza fornire prove e neanche elementi indiziari idonei anche solo presuntivamente ad escludere detto pagamento o la sua inadeguatezza.

Premesso che l'onere della prova grava comunque su parte attrice seppure, trattandosi di erede pretermesso, con le agevolazioni indicate, nel caso in questione la detta prova non è stata fornita neppure in forma indiziaria.

Inoltre, dagli estratti conti bancari del de cuius (prodotti da entrambe le parti) emerge l'accredito su detto conto, mediante bonifici, di € 500,00 mensili, a far data dal 18.04.2013 e sino al 18.05.2017, così come indicato nel rogito notarile (cfr. fasc. CP_2 doc. 13 per anno 2013, doc. 12 per anno 2014, doc. 11 per anno 2015, doc. da 21a 21d per anno 2016, doc. 10 per anno 2017).

La convenuta CP_2 ha anche prodotto 3 disposizioni di bonifico permanente in favore del padre di € 500,00 mensili per il rimborso del mutuo (la prima con decorrenza dal 19.10.2012 (periodo antecedente il termine iniziale del 18.4.2013 per il pagamento prezzo dell'immobile, indicato nel rogito); la seconda con decorrenza dal 18.5.2013; la terza di revoca del 31.05.2017 (doc. 19 fasc. CP_2 , ed ulteriore documentazione bancaria e non, a riprova di ulteriori versamenti al padre (doc. 7, 20 e 21).

La detta documentazione va quindi a confermare quanto dichiarato dal de cuius in testamento, secondo cui la figlia ha provveduto al pagamento dell'immobile sia in contanti sia mediante rimborso del mutuo acceso per i lavori.

Non ha invece trovato riscontro l'assunto attoreo secondo cui i bonifici sarebbero avvenuti previo prelievo delle corrispondenti somme dal medesimo conto corrente del de cuius, laddove non è provata la destinazione alla figlia delle somme di cui agli assegni o prelievi bancomat di € 500,00, che neanche può escludersi siano state utilizzate dal de cuius per le esigenze proprie o di vita quotidiana, al pari di tutte le altre che risultano movimentate sul conto.

Ed allora, la documentazione allegata da un lato, l'assenza di prova o anche indizio alcuno che confermi il dedotto mancato pagamento del prezzo dall'altro, portano ad escludere la fondatezza della domanda di simulazione.

Neanche può ritenersi provata la dedotta inadeguatezza del prezzo, che l'attore ricava da una perizia di stima, priva di data, effettuata da una agenzia immobiliare all'attualità, sulla base della consistenza catastale dei beni, senza sopralluogo né verifica delle condizioni dell'immobile e della sua regolarità urbanistica.

In merito, va invece evidenziato come, nell'atto di compravendita stipulato in data 2.7.2018 (all. 2 citazione, pag. 6 e 7), si dia atto che nel 2017 è stato presentato un progetto per il recupero del sottotetto, con cambio di destinazione d'uso da lavatoio ad appartamento di civile abitazione e che, in data 28.6.2018, è avvenuta la comunicazione di collaudo e fine lavori, a conferma della circostanza dedotta secondo cui l'immobile sarebbe stato ricavato a seguito di sopraelevazione del piano terrazzato.

Pertanto, considerato che i pagamenti sono iniziati nel 2013, mentre l'atto di vendita è stato stipulato subito dopo il completamento della pratica edilizia, può presumersi che l'accordo di trasferimento risalga a detta epoca, costituendo l'atto di trasferimento la formalizzazione del precedente accordo.

E dunque, sarebbe stato onere dell'attore quanto meno provare lo stato dell'immobile ed il suo valore a detta data, fornendo elementi che comprovino un valore del detto lavatoio superiore a quello di vendita.

In assenza di qualsivoglia prova delle condizioni dell'immobile, che consenta anche solo di presumere un valore diverso ed a fronte della documentazione di spesa prodotta da CP_2 e del richiamato cambio di destinazione avvenuto dopo l'esecuzione dei lavori, quando già CP_2 veva completato il pagamento del prezzo, non può ritenersi provata la dedotta inadeguatezza del prezzo.

La domanda deve quindi essere integralmente respinta.

Donazione di denaro in favore di CP_2 per il matrimonio

Anche la detta deduzione è rimasta del tutto indimostrata, avendo l'attore desunto le dette donazioni dai prelievi risultanti dal conto corrente in prossimità delle nozze della sorella CP_2 senza tuttavia nulla provare in merito alla destinazione delle somme. Peraltro, va evidenziato che, secondo la previsione di cui all'art. 742 ultima parte del 1° comma, non sono soggette a collazione le spese per nozze.

La domanda va quindi respinta.

Domanda indennità di occupazione

In citazione Pt_1 ha indicato il possibile ammontare dell'indennità dovuta da CP_2 per l'appartamento di cui al 1° piano, occupato da epoca precedente la morte del padre, senza formulare specifica domanda di condanna.

In sede di memoria 183 ha integrato le conclusioni, chiedendo la condanna della sorella CP_2 al pagamento di € 30.012,00 a titolo di indennità di occupazione.

La detta domanda, oltre ad essere inammissibile in quanto tardiva, risulta comunque infondata laddove, per il periodo precedente la morte del de cuius, non è provato alcun accordo o impegno assunto per il pagamento di un eventuale canone o indennità di occupazione, così dovendosi ritenere l'immobile concesso in comodato gratuito ex art. 1803 ultimo comma c.c.

Nulla è dovuto neppure per il periodo successivo la morte, in quanto l'immobile, assegnato alla sorella CP_2 con disposizione testamentaria, risulta di sua esclusiva

proprietà, mentre solo con l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione l'attore potrebbe divenire comproprietario di parte dei beni, con diritto ai frutti ex art. 561 ultimo comma c.c., rispetto ai beni eventualmente attribuitigli.

Quindi in conclusione, l'asse ereditario di *Persona_1* va così ricostruito:

beni relitti:

appartamento destinato in piena proprietà a *CP_2*

appartamento destinato alla moglie quanto all'usufrutto, a *CP_1* quanto alla nuda proprietà;

magazzino destinato a *CP_1* ;

somme sul conto corrente pari ad € 2.698,77;

credito verso *Pt_1* di € 9.000,00 destinato a titolo di legato;

autovettura Captur del 2015;

donazioni:

£ 65.000,00 (pari ad € 33.569,69) donati a *Pt_1* .

Spese

Spese funerarie documentate dalla convenuta *CP_2* e non contestate, pari ad € 4.153,10.

Ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario, per stabilire le quote spettanti a ciascuno degli eredi e verificare eventuali lesioni, occorre rimettere la causa sul ruolo per la stima degli immobili e dell'autovettura all'epoca di apertura della successione.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara aperta la successione di *Persona_1* in data 2.3.2019;
- accerta la natura di donazione indiretta in favore di *Parte_1* della somma di £. 65.000,000 e dichiara l'obbligo di *Parte_1* di imputare alla propria quota di legittima il valore nominale della donazione al momento dell'apertura della successione, pari ad € 33.569,69;
- accerta il credito ereditario verso *Parte_1* nella misura di € 9.000,00;

- dichiara caduti in successione i seguenti beni: 1) appartamento sito in Roma, Via Enrico Giglioli n. 41/A, piano primo, destinato in piena proprietà a [...] CP_2 2) appartamento sito in Roma Via Enrico Giglioli n. 41/A, posto al piano terra, destinato a CP_3 quanto all'usufrutto, a Controparte_1 quanto alla nuda proprietà; 3) locale cantina con accesso in via Enrico Gigliolini n. 49 destinato a Controparte_1 4) somme sul conto corrente pari ad € 2.698,77; 5) credito verso Parte_1 di € 9.000,00; 6) autovettura Captur del 2015;
- respinge le domande di simulazione e di accertamento di donazione indiretta svolte dall'attore verso la convenuta CP_2
- respinge la domanda di accertamento di ulteriori donazioni verso Pt_1 [...]
- dichiara inammissibile la domanda attrice di condanna di CP_2 al pagamento dell'indennità di occupazione;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.

Così deciso in Roma il 04/06/2025

Il Giudice

dott.ssa Clelia Testa Piccolomini

Il Presidente

dott. Luigi Argan

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Funzionaria addetta all' Controparte_6 dott.ssa Elisa De Grossi.